

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

prostřednictvím Městského státního zastupitelství v Praze

Stěžovatel	Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12. 1. 1962
Bydliště	Ospělov 6, 798 55 Ludmírov
Doručování	datová schránka ID r8u3nhx
Povinný subjekt	Městské státní zastupitelství v Praze

STÍŽNOST NA POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

neposkytnutí informací v zákonné lhůtě

Rozhodující skutečnost: MSZ v Praze ve lhůtách podle § 14 odst. 5 písm. d) neposkytlo požadované spisové značky, nevydalo rozhodnutí o odmítnutí a neoznámilo prodloužení lhůty.

I. Označení nevyřízených žádostí

Stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. se týká dvou obsahově souvisejících žádostí:

- žádosti doručené MSZ v Praze dne 8. 7. 2026, v níž bylo požadováno sdělit spisovou značku nebo číslo jednací: a) přezkumu vyrozumění OSZ pro Prahu 4 ze dne 26. 6. 2026, č. j. 1 ZN 320/2026-11, a b) přezkumu vedeného podle vyrozumění MSZ v Praze ze dne 11. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12;
- doplňující žádosti doručené MSZ v Praze dne 13. 7. 2026, v níž bylo požadováno sdělit spisovou značku nebo číslo jednací přezkumu či přezkumů vedených podle vyrozumění MSZ v Praze ze dne 17. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-18.

Pokud MSZ eviduje uvedené žádosti odděleně, žádám, aby tuto listinu považovalo za stížnost v obou věcech a obě stížnosti se samostatnými správními spisy předložilo nadřízenému orgánu. Spojení námitek v jediné listině nesmí vést k opomenutí žádné z nich.

II. Marné uplynutí lhůt

Podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona měl povinný subjekt informaci poskytnout nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, pokud nerozhodl o jejím odmítnutí. Při doručení dne 8. 7. 2026 uplynula patnáctidenní lhůta dne 23. 7. 2026; při doručení dne 13. 7. 2026 uplynula dne 28. 7. 2026.

Ke dni 30. 7. 2026 nebyly požadované informace poskytnuty, nebyla vydána rozhodnutí o odmítnutí a nebylo oznámeno prodloužení lhůty podle § 14 odst. 6.

Stížnost je včasná. Podle § 16a odst. 3 písm. b) se podává do 30 dnů od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

III. Povaha požadovaných informací

Požadovány byly pouze spisové značky nebo čísla jednací konkrétně označených řízení. Jde o základní existující evidenční údaj, který nevyžaduje právní rozbor, vytváření nové informace ani mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Odpověď mohla mít podobu několika řádků.

Informace je navíc nezbytná k identifikaci větví, které založilo samo MSZ v Praze. Právě MSZ dne 11. 6. 2026 rozčlenilo jedno podání mezi vlastní specializovaný úsek a pět dalších státních zastupitelství. Žadatel nevyvolal několik nesouvisejících řízení; pouze žádá identifikovat řízení vzniklá procesním postupem povinného subjektu.

IV. Selektivní nečinnost a souběžná řízení MSZ

Nečinnost nelze přesvědčivě vysvětlit administrativní náročností. MSZ ponechalo bez zákonného vyřízení žádosti doručené dne 8. 7. 2026 a 13. 7. 2026, jejichž předmětem bylo pouze sdělení několika spisových značek nebo čísel jednacích. Naproti tomu o pozdější žádosti ze dne 26. 7. 2026 dokázalo během tří dnů vydat rozsáhlé rozhodnutí ze dne 30. 7. 2026, č. j. Sin 48/2026-12, v němž žadateli přičetlo zneužití práva.

Taková asymetrie ukazuje selektivní procesní prioritu: přednost dostalo závažné osobní a sankční hodnocení žadatele, zatímco starší, jednodušší a objektivně ověřitelné evidenční dotazy zůstaly bez informace, bez rozhodnutí a bez oznámení o prodloužení lhůty. Rychlost pozdějšího odmítnutí sama o sobě není důkazem nezákonnosti, vylučuje však, aby byla dřívější nečinnost bez dalšího omluvna obecným tvrzením o vytížení nebo složitosti agendy.

MSZ navíc současně vede nejméně dvě věcně propojené záležitosti: výzvu k věcnému postupu ze dne 27. 7. 2026 ve spise 3 KZN 197/2026 a žádost ze dne 29. 7. 2026 o přezkum vyřízení OSZ pro Prahu 7, týkající se úplnosti podkladů předaných MSZ dne 11. 6. 2026. Požadované spisové značky proto nejsou samoúčelným údajem. Umožňují určit, kde MSZ vede jednotlivé větve vlastního rozdělení věci a zda byly přezkoumávány z úplného spisového materiálu.

Žádost o přezkum byla adresována k rukám městské státní zástupkyně JUDr. Daniely Smetanové. Z dostupných listin nelze bezpečně uzavřít, zda tatáž osoba osobně vyřizuje i věc 3 KZN 197/2026 nebo informační agendu. MSZ jako povinný subjekt však o všech těchto souběžných řízeních muselo vědět z vlastní úřední činnosti. Je proto nepřijatelné, aby základní evidenční údaje o právě vedených věcech zůstávaly bez zákonného vyřízení, zatímco týž úřad mimořádně rychle konstruuje závěr o zneužití práva.

Stížnost proto nesměřuje jen proti formálnímu překročení lhůty. Namítá procesní postup, který brání ověřit úplnost spisů vytvořených a rozdělených samotným MSZ a současně staví osobní hodnocení žadatele před zákonnou povinností poskytnout jednoduchou existující informaci nebo o jejím odmítnutí řádně rozhodnout.

V. Návrh rozhodnutí

Navrhuji, aby Vrchní státní zastupitelství v Praze podle § 16a odst. 6 písm. b) informačního zákona:

1. konstatovalo, že MSZ v Praze nevyřídilo obě žádosti v zákonné lhůtě;
2. přikázalo MSZ v Praze obě žádosti vyřídit a požadované spisové značky nebo čísla jednací poskytnout ve lhůtě nejvýše 15 dnů;
3. neshledá-li žádný důvod odmítnutí a nevyvolávají-li dostupné informace důvodné pochybnosti, postupovalo obdobně podle § 16 odst. 5 a přímo přikázalo informace poskytnout.

Podle § 16a odst. 5 je MSZ povinno stížnost spolu s úplným spisovým materiálem předložit nadřízenému orgánu do sedmi dnů, pokud v této lhůtě samo zcela nevyhoví poskytnutím požadovaných informací.

V Ospělově dne 31. července 2026

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy ke stížnosti, které má MSZ doručeny, rozhodnutí MSZ:

- Žádost o vydání informace o spisových značkách ze dne 8. 7. 2026.
- Doplnující žádost o vydání informace ze dne 13. 7. 2026.
- Rozhodnutí MSZ v Praze ze dne 30. 7. 2026, č. j. Sin 48/2026-12.
- Výzva k věcnému postupu ze dne 27. 7. 2026 ve spise 3 KZN 197/2026.
- Žádost o přezkumu vyřízení OSZ pro Prahu 4 ze dne 26. 6. 2026, č. j. 1 ZN 320/2026-11
- Žádost o přezkum vyřízení OSZ pro Prahu 7 ze dne 29. 7. 2026, čj. ZN 87/2026 - 47